

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2019/2531

บริษัทซีโนบริต จำกัด
นายวิสูตร วัฒนาลิลกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 573

แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 จะเป็นบทบัญญัติให้สิทธิผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่มี การผิดนัดผิดสัญญา แต่เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญาเพราะไม่จัดการแก้ไข ให้ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จำเลยก็มีสิทธิเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ได้

เมื่อจำเลยผู้เช่าซื้อใช้สิทธิเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 แล้ว การชำระหนี้อันเกิดแต่การเลิกสัญญา มาตรา 392 บัญญัติให้เป็นไปตามมาตรา 369 และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 โจทก์ต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับคืนให้แก่จำเลยแต่เงินค่าเช่าซื้อมิใช่ราคาทรัพย์สินอย่างเดียวกัน หากแต่เป็นค่าเช่ารวมอยู่ด้วย ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเช่าในระหว่างที่จำเลยครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้ออยู่จึงต้องหักค่าเช่าออกจากจำนวนค่าเช่าซื้อที่ต้องคืนจำเลยให้โจทก์เสียก่อน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องฟริสครุสแอร์จากโจทก์ ๒ เครื่องโดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกัน จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อบางส่วนแล้วผิด

สัญญาต่อมาจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โจทก์จึงมีสิทธิรับค่าเช่าซื้อที่ได้ชำระแล้วและจำเลยมีหน้าที่ต้องส่งมอบเครื่องฟริสดังกล่าวคืนโจทก์ จำเลยไม่ส่งคืนขอให้จำเลยทั้งสองคืนเครื่องฟริสและชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่าเครื่องฟริสทั้งสองเครื่องใช้การไม่ได้จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์จัดการแก้ไขโจทก์ก็ไม่จัดการจำเลยที่ ๑ จึงบอกเลิกสัญญาและให้โจทก์มารับเครื่องฟริสคืนโจทก์ไม่มารับคืนจำเลยมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าซื้อที่ได้ชำระไปแล้วคืน ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโจทก์มีสิทธิรับเงินค่าเช่าซื้อที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองคืนเครื่องฟริสแก่โจทก์หากคืนไม่ได้ก็ให้ชำระราคา ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้โจทก์คืนเงินค่าเช่าซื้อแก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่โจทก์ฎีกาว่าเมื่อจำเลยที่ ๑ ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเงินค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ ๑ ชำระไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๖๙ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้กับสัญญาเช่าซื้อซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วหาได้ไม่ นั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๓ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นั้นเป็นบทบัญญัติ

ให้สิทธิผู้เช่าซื้อที่จะเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่มี การผิดนัดผิดสัญญา ข้อเท็จจริงคดีนี้
ปรากฏว่าโจทก์ไม่จัดการแก้ไขเครื่องฟรีสที่โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อันเป็นการผิดสัญญาจำเลยที่ ๑ จึงใช้สิทธิเลิกสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๘๗ ได้การชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิก
สัญญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๘๒ บัญญัติให้เป็นไปตามมาตรา
๓๖๙ และเมื่อเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกลับคืน
สถานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๘๑ แต่เงินค่า
เช่าซื้อเครื่องฟรีสที่จำเลยที่ ๑ ชำระแก่โจทก์มิใช่ราคาเครื่องฟรีสอย่างเดียวนอกจากแต่
เป็นค่าเช่าเครื่องฟรีสอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเช่าในระหว่างที่จำเลยที่
๑ ครอบครองใช้ประโยชน์เครื่องฟรีสอยู่จึงต้องหักค่าเช่าให้โจทก์จากจำนวนเงินค่า
เช่าซื้อที่โจทก์จะต้องส่งคืนแก่จำเลยที่ ๑ ก่อน

พิพากษาแก้ไขหักเงินค่าเช่าออกจากค่าเช่าซื้อที่โจทก์จะต้องคืนจำเลยที่ ๑.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแพ่ง - นายไมตรีย์ โมรรัด

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ